

개선 요구

1. 제 목 : 수의계약 관련 이해충돌 방지를 위한 내규 정비 필요
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항에 따라 조달 및 관제 업무 등을 수행하고 있으며, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조 제3항 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 계약에 관한 기준과 절차를 규정한 내규인 「계약사무세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」(이하 “이해충돌 방지 세칙”이라 한다) 제12조 제1항에 따르면 공사는 사장, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 임직원 등 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다고 되어 있으며

-
- 1) ① 사장 ② 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 임직원
③ 공사의 감독기관 소속 고위공직자
④ 「국회법」 제37조에 따라 공사를 소관하는 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원
⑤ 「지방자치법」 제41조에 따라 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의원
⑥ ①~⑤ 어느 하나에 해당하는 자의 배우자 또는 직계존속·비속
⑦ ①~⑥ 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체
⑧ ①~⑥ 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자

같은 조 제3항에 따르면 계약업무를 담당하는 임직원은 수의계약을 체결하려는 경우 계약상대방이 제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지 여부를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받도록 되어 있다.

한편, 2014. 8. 26. 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조 제3항 및 제4항이 신설됨에 따라 공기업·준정부기관은 계약 상대방이 퇴직자가 임원 등으로 근무중인 법인이거나 퇴직자와 직접 수의계약하는 등 계약 상대방이 공기업·준정부기관의 퇴직자와 관계된 경우 수의계약을 제한하게 되어 있고 이를 확인하기 위해 법인과 수의계약을 체결할 경우에는 계약 상대방의 임원명단이 기재된 문서를 받도록 하게 됨에 따라

2015. 9. 15. 공사의 「계약사무세칙」도 「공기업·준정부기관 계약사무세칙」의 개정 내용을 반영하여 계약 상대방이 퇴직자와 관련된 경우 수의계약 체결을 제한하고, 법인과 수의계약 체결 시 계약 상대방으로부터 계약상대방의 임원명단이 기재된 문서를 받도록 개정되었다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 「계약사무세칙」에 이해충돌 방지 세칙 내용 반영 필요

그런데 감사일 현재 수의계약 체결 시 이해충돌 방지 세칙과 「계약사무세칙」에서 정하는 사항을 비교한 결과

[표 27]과 같이 이해충돌 방지 세칙 제12조 제1항에서는 사장, 임직원, 공사의 감독기관 소속 고위 공직자 등 현직을 기준으로 수의계약 제한

대상을 정하고 있고, 수의계약 제한 대상을 확인하기 위해 계약 상대방으로부터 ‘수의계약 제한 여부 확인서’를 받도록 하고 있는 반면

「계약사무세칙」 제7조 제2항에서는 공사 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 등으로 근무하고 있는 법인이거나 퇴직자 본인과 직접 계약하는 등 퇴직자를 기준으로 수의계약 제한 대상을 정하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 27] 수의계약 제한 대상 관련 내규 비교

구분	이해충돌 방지 세칙 제12조 제1항	계약사무세칙 제7조 제2항
제한 대상	① 사장 ② 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 임직원 ③ 공사의 감독기관 소속 고위공직자 ④ 「국회법」 제37조에 따라 공사를 소관하는 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원 ⑤ 「지방자치법」 제41조에 따라 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의원 ⑥ ①~⑤ 어느 하나에 해당하는 자의 배우자 또는 직계존속·비속 ⑦ ①~⑥ 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체 ⑧ ①~⑥ 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자	① 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우 ② 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우 ③ 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원이나 자회사와 계약을 체결하려는 경우
제출 서류	수의계약 체결 제한 여부 확인서	임원의 명단이 기재된 문서 (법인과 수의계약할 경우)

따라서, 계약담당자가 수의계약 체결 시 계약 상대방이 공사 현직자와 관련되어 있는 경우 계약 상대방과의 이해충돌을 방지하기 위해 「계약사무세칙」에도 이해충돌 방지 세칙에서 정하는 수의계약 제한 대상과 계약 상대방으로부터 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받도록 하는 내용이 포함될 필요가 있다.

(2) 법인과 수의계약 시 계약상대방의 임원명단 확인절차 강화 필요

「계약사무세칙」 제7조 제2항에 따르면 법인과 수의계약 체결 시 계약 상대방이 공사 퇴직자와 관계된 경우 수의계약 제한 대상에 해당하며, 이를 확인하기 위해 같은 조 제3항에 따르면 법인과 수의계약 시 계약상대방으로부터 계약상대방의 임원명단이 기재된 문서를 제출받도록 하고 있다.

그런데, 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 13. 기간 동안 경영지원실이 법인과 체결한 수의계약 현황을 표본으로 점검한 결과

2022. 4. 19. 체결한 ‘ 기념물품 구매 계약’의 경우 계약상대방(주○○○○)이 지역특산물 취급업체인 법인(중소기업)이므로 수의계약 체결 시 계약상대방의 임원명단이 기재된 문서를 제출받아야 함에도 불구하고

[표 28]과 같이 계약상대방으로부터 임원명단이 기재된 문서를 제출받지 않고 총 547건의 계약이 체결된 것으로 확인되었다.

[표 28] 2022년 경영지원실이 법인과 체결한 수의계약 현황

계약금액	~100만원	100만원~ 1,000만원	1,000만원~ 1억원	1억원~	합 계
“기재 생략”					

따라서, 계약 담당자가 법인과 수의계약 체결 시 계약 상대방으로부터 임원 명단이 기재된 문서를 제출받는 것을 누락하지 않도록 관련 서식을 신설하고 계약 담당자들에게 해당 사항을 안내할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 수의계약 관련하여 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」에서 정하는 내용을 포함하기 위해 관련 내규를 정비하고, 계약상대방의 임원명단이 기재된 문서 서식을 마련하여 전 직원에 전파하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 「계약사무세칙」에 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」에서 정하는 수의계약 체결 제한 대상과 계약상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받도록 하는 내용을 신설하고

법인과 수의계약 시 계약상대방의 임원명단이 기재된 문서를 제출 받는 것을 누락하지 않도록 ‘임원명단 제출 서식’을 마련하여 전 직원에게 전파하시기 바랍니다.(개선)